

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1014/2539

นาย วิชัย ประถม
นาย ชัยวัฒน์ อนันต์สุขหิรัญ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 179

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 179 ให้คิดค่าธรรมเนียมอัตรา ร้อยละห้าจากจำนวนเงินที่ประนอมหนี้ทั้งหมดแม้ออมาภายหลังที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้แล้วเจ้าหนี้ได้ถอนคำขอรับชำระหนี้ไป คงเหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวก็ตาม ก็ต้องคิดจากจำนวนเงินที่ประนอมหนี้ทั้งหมด

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้(จำเลย) เต็ดขาด และลูกหนี้ขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติพิเศษยอมรับคำขอประนอมหนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ของลูกหนี้ ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งให้ลูกหนี้ชำระเงินจำนวน 297,620.64 บาทเป็นค่าใช้จ่าย และหนี้สินตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 130(1) ถึง (7)

ลูกหนี้ยื่นคำร้องว่า เจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวม 6 ราย เป็นเงิน 22,186,131 บาทแต่ภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้แล้วเจ้าหนี้ได้ถอนคำขอรับชำระหนี้ไป 5 ราย คงเหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวที่ขอรับชำระหนี้เป็นเงิน 3,252,131 บาท การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายและหนี้สินตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 130(1) ถึง (7) จากลูกหนี้โดยคิดค่าธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 5 ของจำนวนร้อยละ 25 ของยอดหนี้ทั้งหมด 22,486,131 บาทเป็นเงิน 297,620.64 บาท ไม่ถูกต้องที่ถูกต้องนั้นต้องคิดในอัตราร้อยละ 5 ของจำนวนร้อยละ 25 ของยอดหนี้ 3,252,131 บาทตามที่ลูกหนี้ขอประนอมหนี้เป็นเงิน 813,032.75 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินเพียง 40,651.64 บาท และเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอันประกอบด้วยค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ อีก 16,544 บาทแล้ว เป็นเงินที่ลูกหนี้จะต้องชำระทั้งสิ้น 57,195.64 บาทขอให้มีการสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รับชำระหนี้จากลูกหนี้จำนวน 57,195.64 บาท

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำคัดค้านว่า ลูกหนี้ตกลงไว้ในคำขอประนอมหนี้ว่า จะชำระค่าใช้จ่ายและหนี้สินตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 130(1) ถึง (7) เต็มจำนวนหนี้ที่ศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ ซึ่งขณะที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ นั้น มีเจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้รวม 6 ราย เป็นเงิน 22,486,131 บาท ลูกหนี้จึงต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 5 ของจำนวนร้อยละ 25 ของยอดหนี้ดังกล่าวตามที่ลูกหนี้ขอประนอมหนี้เป็นเงิน 5,621,532.75 บาท ซึ่งคิดเป็นเงิน 281,076.64 บาทเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าทนายความอีก 16,544 บาท แล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 297,620.64 บาท ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งคำสั่งให้ลูกหนี้ทราบโดยปิดหมาย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2536 ลูกหนี้ขอลดค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยืนยันตามคำสั่งเดิมและแจ้งให้ลูกหนี้ชำระภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2536 ลูกหนี้ขอเลื่อนและต่อมาในวันที่ 20 สิงหาคม 2536 ลูกหนี้ได้ชำระบางส่วนและขอผิดไปชำระส่วนที่เหลือในวันที่ 22 กันยายน 2536 ลูกหนี้มิได้คัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันที่

ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นสอบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และลูกหนี้แล้วปรากฏว่าลูกหนี้ยื่นคำร้องเกิน 14 วัน ซึ่งฝ่าฝืนพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 จึงมีคำสั่งได้ไต่สวนคำร้องของลูกหนี้และยกคำร้อง

ลูกหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ลูกหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาข้อแรกตามฎีกาของลูกหนี้มีว่าลูกหนี้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ให้ลูกหนี้ชำระค่าธรรมเนียมนในการประนอมหนี้เกินกำหนด 14 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง อันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 หรือไม่ เห็นว่าตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2536 มีข้อความว่า "ศาลสอบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และจำเลย(ลูกหนี้) แล้วปรากฏว่าจำเลยยื่นคำร้องเกินกำหนด 14 วันซึ่งฝ่าฝืน มาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 จริง"ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงคำสรุปและวินิจฉัยของศาลชั้นต้นเพราะไม่ปรากฏว่าลูกหนี้ได้แถลงรับข้อเท็จจริงว่าลูกหนี้ยื่นคำร้องต่อศาลเกินกำหนดแต่อย่างใด ซึ่งหากศาลชั้นต้นสอบลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้แถลงรับ ขอบที่ศาลชั้นต้นจะขอให้ปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณา เมื่อไม่ได้ขอให้ปรากฏ ก็จะถือว่าลูกหนี้อยอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าวหาได้ไม่ ทั้งไม่ปรากฏว่าลูกหนี้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เมื่อใดอันจะนำไปสู่การวินิจฉัยว่าลูกหนี้ยื่นคำร้องต่อศาลเกินกำหนดหรือไม่คดีจึงจำต้อง

สอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏหรือไต่สวนให้สิ้นกระแสความเสียก่อน การที่ศาลชั้นต้น
ด่วนสรุปว่าลูกหนี้ยื่นคำร้องเกินกำหนดให้คงไต่สวนคำร้องของลูกหนี้และยกคำร้อง
ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนั้น จึงเป็นการไม่ชอบ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังขึ้น แต่
อย่างไรก็ดีศาลฎีกาเห็นว่า แม้ลูกหนี้จะยื่นคำร้องภายในกำหนดก็ตามแต่สำหรับ
ปัญหาตามฎีกาของลูกหนี้ในข้อต่อไปที่ว่า คำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ให้ลูก
หนี้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 5 ของจำนวนร้อยละ 25 ในยอดหนี้
22,486,131 บาทที่ลูกหนี้ขอประนอมหนี้และศาลชั้นต้นเห็นชอบด้วยการประนอม
หนี้เป็นเงิน 5,621,532.75 บาท ซึ่งคิดเป็นค่าธรรมเนียม 281,076.64บาท และเมื่อ
รวมกับค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อีก 16,544 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 297,620.64 บาท ชอบ
หรือไม่นั้น ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 179 บัญญัติว่า "ค่า
ธรรมเนียมในคดีล้มละลายให้คิดตามอัตราดังต่อไปนี้ (3) แต่ถ้ามีการประนอมหนี้ ให้
คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละห้าของจำนวนเงินที่ประนอมหนี้ ฯลฯ" ซึ่งหมายถึง
ให้คิดค่าธรรมเนียมจากจำนวนเงินที่ประนอมหนี้ทั้งหมดและเมื่อตามคำร้องของลูก
หนี้ รับว่าเจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้รวม 6 ราย เป็นเงิน 22,486,131 บาทลูกหนี้
ขอประนอมหนี้ร้อยละ 25 ต่อมาภายหลังที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้
แล้ว เจ้าหนี้จึงถอนคำขอรับชำระหนี้ไป 5 ราย คงเหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวที่ขอรับ
ชำระหนี้เป็นเงิน 3,252,131 บาท ดังนี้ จำนวนเงินที่ประนอมหนี้คือร้อยละ 25ของ
หนี้ที่ขอรับชำระหนี้ทั้งหมด 22,486,131 บาท คิดเป็นเงิน 5,621,532.35 บาท ที่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์คิดค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 5 จากจำนวนเงินที่ประนอมหนี้
ดังกล่าวเป็นเงิน 281,076.64 บาท และเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อีก 16,544
บาทซึ่งลูกหนี้มิได้โต้แย้งในส่วนนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 297,620.64 บาทจึงชอบแล้ว
ปัญหาดังกล่าวศาลล่างทั้งสองยังมิได้วินิจฉัยแต่เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏใน
สำนวนเพียงพอแก่การวินิจฉัยคดีแล้วศาลฎีกาจึงเห็นสมควรวินิจฉัยไปโดยไม่จำต้อง

ย่อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยและโดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยมา ที่ศาลล่างทั้งสอง
ให้ยกคำร้องของลูกหนี้ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(สมิทธิ วราอุบล-สมาน เวทวินิจฉัย-บรรเทิง มุลพรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>